

1501411-64.2021.8.26.0617
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Prisão em flagrante
Magistrado: José Loureiro Sobrinho
Comarca: São José dos Campos
Foro: Foro de São José dos Campos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/09/2022

... consigo".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse o fim de mercancia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José dos Campos
Foro de São José dos Campos
1ª Vara Criminal
Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501411-64.2021.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501411-64.2021.8.26.0617
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Prisão em flagrante
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288495/2021 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 20968708 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2288495 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALAIR ERIVALDO BATISTA MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1. ALAIR ERIVALDO BATISTA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, trazia consigo, para consumo a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a saber, 29 pinos de cocaína, 53 pedras de crack e 39 invólucros de maconha.
O réu foi notificado.
Defesa prévia foi apresentada.
A denúncia foi recebida.

O réu foi citado e, em audiência de instrução debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação do réu. A defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação máxima da redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena por restritiva de direitos e fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, pena de multa fixada nos termos do Código Penal, reconhecendo-se o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para maconha e cocaína, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, em seu interrogatório, confirmou que trazia consigo, para fins tráfico, a droga em dela, trabalhando em sistema de turnos, recebendo a droga de terceiros, bem como quantia em dinheiro pelo "serviço". Assim, foi abordado pelos agentes de autoridade na posse do entorpecente e do dinheiro produto desta atividade ilegal, sendo preso em flagrante.

A prova oral corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, notadamente os policiais militares, de maneira firme e coerente, informaram que em diligência pelo local dos fatos, conhecido pelo tráfico ilícito, ou pelo menos as redondezas deste, havendo notícia anônima dando conta que pessoa com características que corresponderiam às do réu ali estava naquela ilegal atividade. Então, em diligência avistaram o réu, o qual quando percebeu a presença policial iniciou fuga, levantando, por isso, suspeita, sendo perseguido e detido, não sem antes dispensar uma sacola que trazia consigo. Indagado, acabou por confessar que praticava o tráfico de drogas no local, trabalhando em sistema de turnos com terceiros, em ação coordenada, recebendo a droga destes, bem como pagamento pelo "serviço". Prosseguindo, na aludida sacola foi achada a droga em tela e R\$ 1235,00, mais R\$ 6,80 que estavam em poder do réu e que a ele pertenciam para o nefasto comércio. Diante disso, foi o réu conduzido preso até a Delegacia de Polícia.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova cabal", e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder do réu, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos um dos verbos descritos na figura típica, qual seja, "trazer consigo".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a considerável quantidade e a forma em que o

entorpecente estava separado e acondicionado, ser o local dos fatos ponto de venda de drogas, ter o réu tentado se evadir ante a ação policial, a confissão informal e formal do réu de que estaria trazendo consigo a droga para realizar o tráfico, trabalhando em sistema de turnos, com recebimento de numerário pelo serviço, recebendo droga de terceiros em nítida divisão de trabalho e em ação coordenada, e o encontro de quantia de dinheiro, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder do réu, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ele presunção de culpabilidade.

No caso presente, o réu não fez prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a ele, não sendo demais lembrar que se trata de réu confesso.

Aqui, bom esclarecer que muito embora a confissão não seja a rainha das provas no caso dos autos é ela suficiente para sustentar a condenação, porque encontra respaldo no conjunto probatório produzido à luz do contraditório.

Não se diga, ainda, que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Por fim, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal.

Neste ponto, ressalte-se que a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal já fixado, tendo em vista sua natureza genérica.

Prosseguindo-se, deve ser frisado não ser o caso de aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando-se tal em razão de haver prova bastante de se dedicar o réu a atividades criminosas, pois a quantidade e diversidade de droga apreendida, o encontro de quantia de dinheiro, bem como estar o réu trabalhando em ação coordenada, recebendo droga de terceiros para revenda em sistema de turno, percebendo, inclusive, numerário pelo "serviço", em verdadeira divisão de trabalho, apontam que o réu estaria a fazer do tráfico seu meio de vida, trabalhando e sobrevivendo a partir desta ilegal e nefasta atividade.

Essa pena, assim, deve ser tornada definitiva, na ausência de outras condições modificadoras.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, aplicando-se a prevista na Lei 11.343/06 e não aquela do Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ALAIR ERIVALDO BATISTA MARQUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Ainda, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a gravidade intrínseca do crime em questão. Mesmo se isso não bastasse, no caso, a quantidade de pena imposta

impede este direito subjetivo ao réu.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de alguns invólucros de entorpecente, droga essa destinada ao consumo de outrem, em sistema de turnos, com recebimento da droga de terceiros e percepção de numerário pelo "serviço", em típica ação coordenada com divisão de trabalho, o que não só põe em relevo a periculosidade do agente, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Contudo, muito embora os motivos elencados e a gravidade do delito em tela faz o réu jus ao benefício de recorrer em liberdade, pois solto respondeu a too processo, não prejudicando a instrução criminal e, tampouco, a aplicação da Lei Penal.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA